

ESTATUTO DA “ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ESCALADA ITAPE”

CAPÍTULO I

Da Denominação, Natureza, Duração, Sede e Constituição

Art. 1º A Associação Pernambucana de Escalada ITAPE é uma pessoa jurídica constituída sob a forma de associação por praticantes de atividades do montanhismo e escalada do estado de Pernambuco – Brasil, de caráter desportivo, sem fins lucrativos, de direito privado, de utilidade pública, que se regerá pelo presente estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Art. 2º A Associação Pernambucana de Escalada ITAPE tem por objetivos:

I – congregar pessoas na prática da escalada, promovendo a segurança e responsabilidade ambiental, em conformidade com as normas técnicas e regulamentos aplicáveis;

II – promover a divulgação e preservação dos ambientes naturais onde as atividades de escalada são realizadas, assegurando o uso responsável e sustentável desses espaços;

III – difundir a escalada como meio de integração saudável com a natureza, contribuindo para o desenvolvimento humano e o fomento do potencial turístico do Estado, por meio da exploração de novos locais de escalada, sempre respeitando o meio ambiente e zelando pela segurança dos praticantes e convidados da ITAPE;

IV – assegurar que a prática da escalada seja acessível e em conformidade com as normas ambientais vigentes, promovendo eventos, cursos e divulgando informações sobre o esporte no Estado de Pernambuco;

V – incentivar o crescimento sustentável e consciente da comunidade de escaladores pernambucanos, promovendo o desenvolvimento contínuo da prática e a preservação dos recursos naturais associados ao esporte;

VI – criar e manter páginas em redes sociais, com o objetivo de divulgar a escalada e o montanhismo no Estado, além de manter um banco de dados com pesquisas, estudos e publicações, proporcionando informações úteis aos praticantes, como guias de localização, mapas e croquis de vias já conquistadas, bem como divulgação de novas áreas com potencial de exploração em Pernambuco;

VII – divulgar e conscientizar sobre normas técnicas e éticas estabelecidas pelos órgãos oficiais brasileiros ligados à escalada e ao montanhismo, bem como pela União Internacional das Associações de Montanhismo (UIAA), que regulamentam a prática do esporte e devem ser observadas, disseminadas e seguidas pelos esportistas;

VIII – organizar e promover cursos para iniciantes e praticantes de escalada e montanhismo, bem como eventos e competições, visando à difusão e promoção do esporte no Estado;

IX – promover a colaboração e a realização de intercâmbios com entidades congêneres, visando à troca de experiências e práticas. Tal interação é essencial para fortalecer a

formação de uma base sólida e ampliar o conhecimento sobre o esporte, contribuindo para o desenvolvimento contínuo e qualificado da escalada no Estado de Pernambuco;

XI – realizar parcerias, convênios, contratos ou acordos, pela forma conveniente, com órgãos ou entidades, públicos ou privados, com o fim de promover a escalada e o montanhismo.

Parágrafo único. Cada item destes objetivos poderá ter diretrizes e regimentos específicos, a serem construídos conforme a necessidade, os quais complementarão o presente Estatuto, aprovados em Assembleia.

Art. 3º A associação não tem fins lucrativos e não distribuirão dividendos, participações, bonificações ou vantagens sob nenhuma forma ou pretexto.

§ 1º A associação não remunerará Diretores nem Conselheiros pelos simples exercício de seus mandatos.

§ 2º Todos os proventos e contribuições que a associação venha auferir serão destinados a serviços de manutenção e limpeza da(s) própria(s) instalação(ões), compra de equipamentos técnicos, didáticos e de segurança e à consecução de seus objetivos/finalidades.

Art. 4º A associação tem por sede e foro a Capital do Estado de Pernambuco, com endereço à **Rua Olívia Menelau, n.º 620, CXPST 004, Imbiribeira, Recife-PE, CEP 51170-110.**

Art. 5º A Associação terá duração por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Dos Membros da Associação

Art. 6º A ITAPE será formada por um público composto no seu quadro social nas seguintes categorias e características:

I - Associado Fundador – Grupo formado pelos membros que assinam o presente Estatuto e estão relacionados e qualificados em anexo estatutário intitulado “Quadro de Fundadores”;

II – Associado Efetivo– todo aquele que se inscrever na associação e sendo aceito, contribuir regularmente com valor estipulado pela Diretoria para manutenção da ITAPE.

Art. 7º É livre e voluntária a participação dos membros da associação, sendo requisitos para admissão como associado:

I – ser pessoa física, maior e capaz;

II – requerer a admissão como associado e se comprometer a respeitar e cumprir o conteúdo deste presente estatuto;

III – propugnar pela ética esportiva, pelo respeito à natureza e ao meio ambiente, respeitar as normas técnicas determinadas a este esporte, prezar pela segurança e pela harmonia do grupo na realização das atividades esportivas;

IV – ser aprovado pela diretoria.

Art. 8º São direitos dos associados Fundadores e Efetivos:

I – participar de atividades e competições organizadas e/ou promovidas pela ITAPE;

II – usufruir benefícios conquistados e regulamentados pela Assembleia;

III – ser informado sobre as atividades da associação;

IV – participar das Assembleias Gerais;

V – participar das comissões e equipes de elaboração de textos e projetos;

VI – votar e ser votado para qualquer cargo dos órgãos diretivos da Associação podendo exercer este direito por procuração;

VII – ser elegíveis para diretoria e Conselho Fiscal, desde que inscritos na Associação a mais de doze meses;

VIII – outros que no futuro possam vir a serem criados.

§ 1º Os associados só poderão exercer seus direitos políticos (votar e ser votado) se e somente se estiverem em dia com suas contribuições, sem desligamento por um período igual ou superior a nove meses (270 dias), contados retroativamente a partir do mês em que se pretende exercer esse(s) direito(s).

§ 2º Os membros não respondem pelas obrigações e dívidas da Associação.

Art. 9º São deveres dos associados:

I – respeitar e cumprir o Estatuto;

II – manter regular as contribuições a que esteja sujeito;

III – participar sempre que possível das Assembleias;

IV – estar ciente da soberania das Assembleias Gerais, aceitando suas decisões;

V – cumprir as decisões das Assembleias Gerais, Diretoria e comissões;

VI – colaborar nas atividades da Associação.

Art. 10. Os associados estarão sujeitos às penalidades aplicadas pela diretoria, discutidas e votadas em Assembleia Geral, cabendo-lhes recursos.

CAPÍTULO III

Dos Poderes Internos

Art. 11. A ITAPE terá como órgãos internos:

I – Assembleia Geral;

II – Diretoria;

III – Conselho Fiscal.

Art. 12. A Assembleia Geral é o órgão soberano da associação, sendo temporário, só se reunindo ordinária e extraordinariamente quando convocada para fins específicos e expressos na convocação, considerando que:

I – suas deliberações são tomadas por maioria simples; em caso de empate o Presidente terá voto de Minerva;

II – é formada pelo quadro social de associados fundadores e efetivos em condições de voz e voto, isto é, excluindo-se quem por ventura não estiver no gozo de seus direitos estatutários;

III - Reúne-se, ordinariamente:

a) anualmente, no mês de Fevereiro, para ter ciência e aprovar os relatórios, balanços administrativos e financeiros da Diretoria, já analisados pela Conselho Fiscal;

b) bienalmente, no mês de Fevereiro, para eleger e empossar os membros da diretoria e do Conselho Fiscal.

IV – reúne-se, extraordinariamente sempre que convocada: pelo Presidente ou Vice-Presidente da associação ou por 1/5 (um quinto) dos associados;

V – todas as suas reuniões, ordinárias e extraordinárias, assim como suas decisões, serão registradas em ata própria, para registro e efeito legal, sendo responsável, um secretário ordinário eleito no início das mesmas;

Parágrafo único. A Assembleia Geral será convocada obedecendo aos seguintes critérios:

I – com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de sua realização, por publicação de edital pelos meios de comunicação disponíveis, onde será informada a pauta, data, hora e local da reunião;

II – a Assembleia instalar-se-á com o comparecimento da maioria absoluta de seus membros, em primeira convocação, mas reunindo-se no mesmo dia, 30 (trinta) minutos após, em segunda convocação, para deliberar com qualquer número.

Art. 13. A Diretoria é o órgão executivo, de atuação permanente, responsável pela administração e representação da associação;

I – é eleita pela Assembleia Geral para mandato de 2 (dois) anos;

II – é formada por um quadro de dirigentes: Presidente, um Vice-Presidente, Tesoureiro, Vice-Tesoureiro.

§ 1º Compete ao Presidente:

I – administração geral da Associação;

II – convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

III – Corresponsabilizar-se pelas atividades dos demais diretores;

IV – assinar, juntamente com a diretoria, as atas, comunicações e resoluções a serem publicadas ou enviadas aos associados;

V – representar a Associação, inclusive em juízo, ou fora dele, ativa e passivamente, podendo outorgar procuração;

VI – assinatura conjunta com o Tesoureiro em títulos e documentos que envolvam responsabilidades pecuniárias ou acarretem ônus à associação.

§2º Se ocorrer vacância do cargo de Presidente em qualquer momento do mandato, o Vice-Presidente assumirá a Presidência e marcará eleição para o cargo de Vice-Presidente, na forma do Estatuto, salvo se a vacância ocorrer nos últimos três meses, hipótese em que o Vice-Presidente assumirá, em caráter efetivo, o cargo de Presidente pelo restante do mandato;

§3º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos, e auxiliá-lo em suas atribuições.

§4º Compete ao Tesoureiro a arrecadação, controle das contribuições, taxas, doações e outras receitas que por ventura ocorrerem, bem como controles das despesas ou custos para o funcionamento da Associação. É Também responsável pela elaboração e apresentação dos relatórios semestrais e outros que forem requeridos pela Assembleia Geral (Balanço, DRE, Inventário, Controle de Recebimento de Associados).

§5º Compete ao Vice- Tesoureiro substituir o Tesoureiro em suas faltas e impedimentos e auxiliá-lo em suas atribuições.

§6º Os membros da diretoria e associados não são pessoalmente responsáveis pelos compromissos assumidos pela ITAPE.

§7º São inelegíveis para desempenho de funções e cargos eletivos nos poderes da entidade, mesmo os de livre nomeação, os desportistas:

I – condenados por crime doloso em sentença definitiva;

II – inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva;

III – inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;

IV – afastados de cargos eletivos ou de confiança da entidade desportiva ou em virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade;

V – inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;

VI – falidos.

Art 14. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização dos atos dos membros da diretoria. Composto por 3 (três) integrantes eleitos pela Assembleia Geral juntamente com a diretoria e com o mesmo mandato de 2 (dois) anos.

Art. 15. As comissões serão formadas em Assembleias, para tratar de assuntos da associação, podendo ser permanentes ou formadas para um evento ou atividade específica.

§1º Cada comissão deve ter no mínimo de três pessoas, com um representante que ficará responsável por informar a diretoria e membros da associação sobre o trabalho desenvolvido pela comissão.

§2º O representante de comissão só pode ficar nesta função no prazo máximo de dois anos, após este período pode fazer parte da comissão sem a função de representatividade por no mínimo um ano.

§3º O número de Comissões e a criação de funções e assessorias, acompanhando o desenvolvimento da associação, serão definidos pela Assembleia Geral.

§4º As deliberações das comissões deverão ser tomadas por maioria simples e autorizadas pela diretoria ou Assembleia Geral.

§2º - A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantindo a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

Art. 16. A dissolução da associação só será efetivada por aprovação de dois terços dos presentes de Assembleia Geral convocada expressamente com esse fim.

CAPÍTULO IV

Do Funcionamento, da Manutenção, das Taxas, das Contribuições e do Patrimônio

Art. 17. A manutenção e custeio da associação se darão pela contribuição regular de seu quadro social, da organização de eventos e atividades, da colaboração financeira e doação de terceiros, de convênios, parcerias, e projetos desenvolvidos com órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais.

Art. 18. Os Associados estarão sujeitos às contribuições financeiras, prefixadas pela diretoria da ITAPE:

I – Taxa de adesão, para cobertura das despesas da ITAPE com a organização do cadastro social individual dos associados;

II – Contribuição semestral para atendimento às despesas gerais da ITAPE.

Art. 19. Constitui-se patrimônio da associação todo bem móvel, imóvel, físico e financeiro, adquirido ou recebido em doação, registrado em seu nome.

Parágrafo Único. Dissolvida a Associação, o remanescente do seu patrimônio será destinado à entidade de fins não econômicos de igual objetivo, designada na Assembleia de dissolução.

CAPÍTULO V

Das Penalidades

Art. 20. O associado que cometer falta grave, ou qualquer ato que ponha em risco os associados, o patrimônio da associação ou ainda perturbe as atividades da associação, poderá sofrer as seguintes penalidades:

I – Advertência;

II – Suspensão.

§1º É competente para aplicação da penalidade elencada no inciso I a diretoria coletivamente e para a aplicação da penalidade elencada no inciso II é necessário deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes à Assembleia geral extraordinária convocada especialmente para esse fim.

§2º Havendo justa causa, devidamente reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, a Assembleia geral extraordinária, convocada especialmente para esse fim, poderá deliberar, por maioria absoluta dos presentes, pela exclusão do associado.

Art. 21. O Associado que queira demitir-se/desligar-se da Associação, deverá requerer junto a Diretoria, que só deferirá tal requerimento no caso de o Associado encontrar-se quite com suas obrigações sociais.

CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 22. O primeiro mandato bienal, da Diretoria iniciado em 1º de fevereiro de 2025 até 31 de janeiro de 2027.

Art. 23. A reforma parcial ou total deste Estatuto, só será possível por aprovação de 2/3 da Assembleia Geral, em reunião especialmente convocada para esse fim.

Art. 24. Os casos omissos neste Estatuto serão decididos pela Diretoria, buscando aprovação da Assembleia Geral num prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sendo que a parte poderá recorrer ao mesmo órgão.

Art. 25. Fica constituído o foro da Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, para resolução de todas as causas que envolvam a associação.